

0004647-58.2016.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Afonso Santos de Almeida

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

VITOR AFONSO SANTOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004647-58.2016.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004647-58.2016.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Afonso Santos de Almeida

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

VITOR AFONSO SANTOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (com as penas previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal) porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, agindo previamente acordado e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho de telefone celular e a quantia de R\$377,00 pertencentes à farmácia "Poupa Farma".

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foi ouvido o representante da vítima e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu quanto ao crime de roubo, por falta de provas. Subsidiariamente, formulou pedidos quanto à dosimetria da pena, requerendo o afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação, não obstante a relevância dos argumentos, deve ser julgada improcedente.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que não esteve no local dos fatos na data em que ocorreu o delito.

O representante da vítima, quando ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que, próximo ao horário de fechamento da loja, três indivíduos ingressaram no local, separando-se, sendo que viu a arma de fogo somente com o meliante que o abordou. Relatou que foram subtraídos do estabelecimento comercial dinheiro e um aparelho celular, sendo subtraído também dinheiro de um cliente da loja e, após a ação criminosa, os três meliantes evadiram-se juntos. Narrou que, uma semana após este crime, os mesmos três indivíduos retornaram à loja, onde cometeram outro roubo e, na sequência, tentaram praticar roubo contra outro comércio na esquina da mesma avenida. Disse que policiais conseguiram deter naquele outro estabelecimento um dos meliantes, tendo os outros dois obtido êxito na fuga. Consignou que nem o dinheiro nem o celular roubados foram recuperados. Declarou que, na data em que ocorreu a segunda ação criminosa, policiais conduziram o roubador detido à sua loja e o reconheceu, sem dúvidas, como sendo o autor do delito. Disse não recordar se o indivíduo detido era aquele que portava arma durante a ação criminosa. Relatou que o reconhecimento foi realizado apenas no local dos fatos, e não ocorreu na delegacia. Em Juízo, não reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime.

Esta a prova produzida e a ação improcede.

Para se lançar uma condenação, como é cediço, é imprescindível a certeza ampla de ser o agente o autor do crime que lhe foi atribuído. Se houver qualquer dúvida no espírito do julgador, a absolvição é medida que se impõe, porquanto a liberdade de uma pessoa não pode ser coarctada sem que a acusação seja comprovada por provas exatas e seguras.

O representante da vítima não reconheceu o acusado em Juízo.

Questionado sobre o reconhecimento feito em solo policial, declarou que não foi realizado o ato na delegacia, tendo reconhecido o indivíduo detido apenas quando policiais o levaram até a farmácia, quando ocorreu o segundo roubo por ele descrito, após os fatos descritos na exordial.

Consignou, ainda, não recordar se o indivíduo que reconheceu no local dos fatos foi aquele que o abordou portando uma arma de fogo, e não forneceu outros esclarecimentos sobre a conduta dele durante a ação criminosa descrita na denúncia.

Ressalte-se, ainda, que as circunstâncias em que o acusado foi detido por policiais na segunda data mencionada pelo representante da vítima não restaram suficientemente esclarecidas.

Malgrado o representante da vítima tenha narrado a ocorrência de um segundo delito de roubo, uma semana depois daquele descrito na exordial, e tenha relatado que, após este segundo roubo, os mesmos meliantes teriam tentado cometer semelhante delito contra outro estabelecimento, é certo que nenhuma outra prova que pudesse esclarecer as circunstâncias da prisão foi produzida sob o crivo do contraditório nestes autos.

Assim, embora o representante da vítima tenha declarado certeza quanto ao reconhecimento feito no local dos fatos, o resultado negativo do reconhecimento judicial e as declarações vagas da vítima quanto à conduta efetivamente praticada pelo réu na data dos fatos não permitem concluir, com a certeza necessária para a prolação de um decreto condenatório, que o acusado participou do delito de roubo.

Frise-se que a inocência do réu não é patente.

Todavia, em face do quadro probatório e havendo dúvidas no que pertine à prática do crime descrito na denúncia, a absolvição é a medida que se impõe, pois antes absolver provável culpado a condenar um inocente.

Em suma, insuficiente a prova produzida no sentido da procedência da Ação Penal, pelo que se impõe o reconhecimento do non liquet, dada a sua fragilidade.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu VITOR AFONSO SANTOS DE ALMEIDA, já qualificado, da imputação que lhe foi feita de haver praticado o delito do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (com as penas previstas no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 18 de novembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA